

ELMY RAFIZY BIN IDRIS

lwn

SURIANI@KARTINI BINTI MOHMAD NAYAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 1 April 2024 / 21 Ramadan 1445H]

Kes Permohonan No: 2309-A0110-452-0091

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *-Tidak diwakili-*

Peguam Syarie Responden: *-Tidak diwakili-*

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui suatu Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 4/9/2023. Ia bertujuan mendapatkan suatu Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Mal No.: 10207-017-0372-2021 yang telah diputuskan pada 24/7/2023 apabila Pemohon gagal berbuat demikian dalam tempoh yang sepatutnya.
- [2] Pemohon memberi alasan kegagalan tersebut disebabkan prosiding perbicaraan dan keputusan Kes Mal No.: 10207-017-0372-2021 telah dijalankan tanpa pengetahuan dan kehadirannya. Pemohon juga menyatakan hanya mendapat perintah kes tersebut daripada pihak mahkamah pada 28/8/2023. Dengan anggapan tempoh 14 hari untuk

memfailkan Notis Rayuan telah berlalu, maka Pemohon memfailkan permohonan ini.

- [3] Secara asasnya masa pemfailan sesuatu Notis Rayuan adalah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Subseksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan;

Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

Berdasarkan peruntukan ini, Pemohon sepatutnya memfailkan Notis Rayuan selewat-lewatnya pada 7/8/2023, namun Pemohon telah gagal berbuat demikian.

- [4] Persoalan yang timbul di hadapan kami adalah bilakah bermulanya tempoh 14 hari tersebut dalam keadaan Pemohon tidak mengetahui keputusan kes semasa diumumkan? Bagi menjawab persoalan ini, kami merujuk kepada kes *Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali lwn. Farisya Binti Moideen Kutty*, Kes Permohonan No. 14000-077-0059-2012. Dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antara lain menyatakan

—
“[8] *Dalam situasi begini, pada pendapat kami, Pemohon jika tidak berpuashati terhadap Penghakiman Mahkamah Bicara, boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah / penghakiman diserahkan kepadanya dan bukan 14 hari dari tarikh Penghakiman.*

[9] *Ini adalah kerana walaupun subseksyen 139 (4) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997(Akta 585) menetapkan Notis Rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah Bicara,*

namun apabila pengumuman itu dibuat tanpa kehadiran pihak defendan, maka adalah tidak adil untuk mengguna pakai subseksyen tersebut secara ketat dalam kes seperti ini. Pada pendapat kami roh dan semangat seksyen 49 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Akta 505 perlu diguna pakai dalam menangani masalah ini.”

- [5] Panel dalam kes yang sama seterusnya turut membuat ulasan pemakaian peruntukan seksyen 49(1) Akta 505 sepertimana berikut –

“[10] Walaupun subseksyen 49 (1) Akta 505 adalah peruntukkan untuk tempoh pemfailan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah dalam masa tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah Rendah Syariah sampai kepadanya dalam kes selain yang disebut dalam subseksyen 48 (1) (a) dan (b) Akta 505, namun pada pendapat kami demi keadilan, prinsip yang sama harus dipakai dalam semua kes dan semua peringkat rayuan, iaitu pemfailan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman sampai kepada pengetahuan sesuatu pihak, jika dia tidak hadir pada tarikh penghakiman diumumkan. Ini adalah kerana tidak mungkin untuk sesuatu pihak boleh memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari jika dia tidak mengetahui tarikh keputusan diumumkan.”

- [6] Pada hemat kami, sungguhpun kes *Abdul Karim Bin Kalapadathil Kutti Ali (supra)* adalah berdasarkan subseksyen 49 (1) Akta 505, namun tafsiran yang sama boleh diberikan dalam kes ini memandangkan peruntukan tersebut adalah *pari materia* dengan seksyen 64(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan –

“Suatu rayuan atau permohonan bagi kebenaran untuk merayu di bawah perenggan (c) subseksyen (1) seksyen 48 hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah mengikut apa-apa cara yang ditetapkan, tetapi dalam apa-apa keadaan hendaklah dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah atau

keputusan yang berkenaan dengannya permohonan itu dibuat atau, dalam keadaan apabila pemohon tidak mengetahuinya pada tarikh itu dan tidak dengan menjalankan usaha yang munasabah boleh mengetahuinya, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh penghakiman, perintah, atau keputusan itu sampai kepada pengetahuannya.”

- [7] Berdasarkan autoriti dan ulasan di atas, kami berpuashati bahawa permulaan tempoh 14 hari untuk Pemohon memfail dan menyerahkan Notis Rayuan adalah bermula dari tarikh penerimaan penghakiman tersebut iaitu pada **28/08/2023** dan hanya berakhir pada **10/9/2023**. Tempoh ini sepatutnya dimanfaatkan oleh Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan tanpa perlu memfailkan permohonan ini.
- [8] Kami berpandangan kegagalan Pemohon memfailkan Notis Rayuan adalah disebabkan kekeliruan Pemohon selaku orang awam yang tidak diwakili berkenaan kiraan bermulanya tempoh 14 hari pemfailan Notis Rayuan dan bukan disebabkan kesengajaannya untuk mengabaikan prosedur sedia ada. Justeru, tanpa perlu kami mengulas satu persatu faktor-faktor bagi perlanjutan sesuatu tempoh masa, kami berpandangan permohonan ini wajar diberi pertimbangan.
- [9] Dalam hal ini kami merujuk kepada kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [2013] JH 36(1) 50* yang mana Panel Rayuan Syariah memberi panduan *inter alia*:-

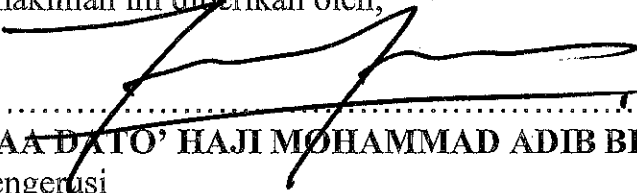
“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk menguibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujahan kedua-dua pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan adalah **DILULUSKAN**.
2. Pemohon dikehendaki memfail dan menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh perintah ini.

Penghakiman ini diberikan oleh;


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;


.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

